



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sez. XVII civile
in persona del giudice unico
Dott. Vittorio Carlomagno

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 72973 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 06.10.21, sostituita ex art. 221 comma 4 L. 17 luglio 2020 n. 77 dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

tra

Parte_1 C.F. *P.IVA_1* rappresentato e difeso
dall'Avv. Pierfilippo Schina

OPPONENTE

e

CP_1 C.F. *P.IVA_2* rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Camporeale

OPPOSTO

OGGETTO: appalto

conclusioni per parte opponente:

- a) *in via preliminare autorizzare l'opponente ex art. 269 c.3 cpc a chiamare in giudizio il terzo nella persona del direttore dei lavori Ing. *CP_2**
- b) *in via principale e nel merito, accogliere la proposta opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 20552/17 del 7.09.2017;*

- c) *in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda - anche parziale - di condannare il direttore dei lavori Ing. CP_2 in virtù della sua chiamata in causa ex art. 269 c.3 cpc formulata anche a titolo di responsabilità professionale (per la dedotta sua grave negligente condotta), a tenere totalmente indenne l'opponente dal pagamento di quelle somme eventualmente accertate all'esito del giudizio per come dovute in favore dell'opposta impresa*

conclusioni per parte opposta:

- a) *Accertare l'esistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n° 20552/17 e per l'effetto, dichiarare il suddetto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo;*
- b) *Rigettare l'opposizione proposta poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto;*
- c) *Confermare il Decreto Ingiuntivo n° 20552/17*
- d) *Condannare il Parte_1 al pagamento delle spese del presente giudizio che dovranno essere rivolte al procuratore che si dichiara antistatario*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il decreto ingiuntivo opposto, n. 20552 del 07/09/2017, recante ingiunzione al pagamento di € 125.450,00, richiesto dalla società Parte_2 nei confronti del condominio di Parte_1, ha per oggetto il saldo di due fatture (n.22 del 2016 di € 58.080,00 iva inclusa; n. 42 del 2016 di € 67.370,60 iva inclusa) che si riferiscono a lavori di ristrutturazione e manutenzione del fabbricato CP_3

Propone opposizione il Parte_1 contestando l'esistenza e l'importo del credito ed il valore probatorio dei documenti prodotti dall'impresa.

Resiste all'opposizione l'impresa sostenendo che le fatture di riferiscono a lavori extracontrattuali che ha eseguito su richiesta del condominio.

Il giudice, disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecutività, ha rigettato la richiesta di chiamata in causa di terzo dell'Ing. CP_2 direttore dei lavori, proposta da parte opponente, ed ha ammesso prova testimoniale richiesta da parte opposta; espletato l'esame ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

[...] e il Controparte_4 hanno stipulato il 29.04.14 un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di manutenzione conservativa del fabbricato, dell'importo di € 178,956 + IVA, da corrispondersi in 16 rate mensili consecutive di € 11.184,76 + IVA, a partire dal 30mo giorno successivo all'inizio dei lavori.

Il prezzo è stato stabilito forfettario a corpo, fisso ed invariabile, come indicato nella premessa.

Il contratto prevede come tempo utile per ultimare i lavori giorni 250 lavorativi e consecutivi a decorrere dal 12 maggio 2014 e fino al compimento del giorno 12 maggio 2015, previa consegna del cantiere entro la data del 30 maggio 2015, ed una penale pari ad € 100,00 a carico dell'impresa per ogni giorno di ritardo (art.9).

L'art. 11 prevede l'obbligo per l'impresa di eseguire lavori non previsti nel contratto, da valutarsi di volta in volta con nuovi prezzi da stabilirsi e da concordarsi, in aggiunta a quelli concordati ed appaltati, con le stesse modalità previste nel capitolato.

L'appalto non ha avuto pacifica esecuzione, essendo insorte contestazioni sui lavori eseguiti; la relazione conclusiva del 29.07.16 è sottoscritta unicamente dal direttore dei lavori (doc. 7 att.); non risulta la accettazione dell'opera da parte del committente.

Le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio fanno riferimento ad opere extracontrattuali eseguite dalla CP_1 in particolare la fattura n. 22/16 a lavori di ristrutturazione dei balconi privati e la fattura n. 42/16 a lavori extra contratto di manutenzione delle facciate.

L'opponente espone di avere provveduto al pagamento integrale della somma individuata in contratto e dell'ulteriore importo di € 39.270,00, di cui € 24.970,00 per lavori ai balconi ed € 14.300,00 per lavori extra, e quindi di avere pagato in totale l'importo di € 236.121,68 a fronte di un prezzo contrattuale di € 196.851,68.

Sostiene dunque, richiamando la relazione finale del direttore dei lavori del 29.07.16 (doc. 7 att.), che espone lavorazioni aggiuntive, ma anche detrazioni per

lavorazioni contrattuali non eseguite o viziate, e per l'applicazione della penale da ritardo, che non residui alcun credito in favore dell'appaltatore.

La opposta dal canto suo richiama un documento, che qualifica come “verbale di concordato”, datato 20.05.16, sottoscritto dall'amministratore del condominio, dall'amministratore di CP_1 dal direttore dei lavori, ing. CP_2 dall'avv. Schina, in qualità di procuratore del condominio, dal consigliere del condominio, sig. CP_5 (doc. 3 conv.), che consiste in effetti in un prospetto contabile che riporta un credito residuo in favore dell'impresa di € 109329,50, “*salvo relazione finale del DDL e computo lavori appaltati non eseguiti*”, e salva la successiva decurtazione della penale da ritardo pari ad € 100,00 giornalieri. Richiama altresì un documento, che qualifica come “verbale di collaudo”, che consiste in una comunicazione in data 18.10.16 dell'ing. CP_2 allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Pt_1 che attesta l'esecuzione a regola d'arte delle opere contrattuali ed extracontrattuali e afferma la persistente validità, ai fini della quantificazione del credito dell'impresa del precedente prospetto contabile (doc. 4 conv.).

Alla luce delle contestazioni insorte fra le parti rileva se siano stati concordati lavori aggiuntivi, quali e per quale importo, se siano stati eseguiti dall'impresa, se il corrispettivo dovuto per essi sia superiore a quello che, pacificamente, è già stato corrisposto per i lavori extracontrattuali. L'onere della allegazione e della prova dei fatti costitutivi del credito è a carico di parte opposta.

Ciò posto, si deve rilevare che il c.d. “verbale di concordato” del 20.05.16 non ha per contenuto un accordo relativo alla pattuizioni di lavorazioni extracontrattuali né contiene il riconoscimento di un accorso pregresso; invece si tratta di un prospetto contabile funzionale all'esame delle contestazioni già insorte fra le parti, come risulta chiaro dal verbale del 23.05.16, sottoscritto dai medesimi soggetti – prodotto da parte opponente in allegato alla seconda memoria istruttoria – che precisa che esso semplicemente riporta le “annotazioni conseguenti alle osservazioni e/o contestazioni mosse dalle parti”; quindi, come si desume anche dalla dichiarazione conclusiva, sopra riportata, ha carattere meramente interlocutorio ed infatti è stato sottoscritto dai

soggetti sopra indicati soltanto “per presa visione”, come espressamente indicato prima delle sottoscrizioni mediante l’apposizione della sigla “p.p.v.” e come confermato dal verbale del 23.05.16.

Ribadito che grava su parte opposta l’onere dell’identificazione dei lavori aggiuntivi e della loro quantificazione economica, si deve precisare che non ogni attività o prestazione aggiuntiva si può definire opera extracontrattuale ma solo i lavori nuovi, aggiunti all’originaria opera, che siano in possesso di una individualità distinta da quella dell’opera originaria pur se ad essa connessi ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9767 del 12/05/2016). In particolare non vi rientrano quelle varianti prevedibili o di modesta entità che essendo determinabili solo nel corso della realizzazione dell’intervento, devono ritenersi comprese nell’originario piano dell’opera, per le quali quindi l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso ulteriore.

Sotto questo profilo si registra un sostanziale difetto di allegazione, prima ancora che di prova, da parte della opposta, che risulta evidente ove si consideri che il contratto aveva per oggetto essenzialmente interventi sulla facciata del fabbricato e che il computo metrico allegato allo stesso espressamente ricomprende interventi, anche di carattere strutturale, sui balconi. In tal senso si veda in particolare la voce d/1: *“rifacimento ex novo di tutti i frontalini dei balconi demoliti, in facciata interna, esterna e laterale, previa pulizia dei ferri di armatura, trattamento degli stessi con convertitore ed eventuale aggiunta di spezzoni di rinforzo secondo il parere insindacabile della ddl, con cemento da ripresa fibro-rinforzato delle migliori marche (Organizzazione_1) e f.p.o. di rete in FRP...”*

E’ qui il caso di notare che tale voce corrisponde largamente alla descrizione dei lavori eseguiti sui balconi contenuta nelle deposizioni dei testi di parte opposta, due operai dell’impresa ed l’ing. CP_2 salvo il rilievo che, contrariamente a quanto affermato dal teste CP_2 il consolidamento era previsto e quindi non può considerarsi, per sé stesso, lavoro aggiuntivo. Del resto lo stesso ing. CP_2 durante l’esame testimoniale in risposta a specifica domanda ha confermato che le lavorazioni

effettuate si fondavano sul capitolato allegato al contratto di appalto prodotto da parte opponente, individuato come “allegato doc.1”.

L'ing. CP_2 nella sua deposizione riferisce poi di lavori richiesti dai singoli condomini ed oggetto di preventiva delibera assembleare. Ciò trova conferma del verbale di assemblea del 20.10.15 prodotto in atti, che prevedeva che il pagamento di tali lavori, da parte dei condomini che ne avessero fatto richiesta, avvenisse mediante il pagamento di bollettini emessi dall'amministratore il quale, evidentemente, doveva rigirarne l'importo all'impresa.

Benché questi lavori si riferiscano a parti private, non era precluso al condominio di stipulare un accordo per la loro esecuzione col consenso degli interessati e di assumere a proprio carico nei confronti dell'impresa l'obbligo di pagamento, pur se destinato a ricadere in via definitiva sui singoli condomini. Manca però la prova del loro importo, che non si può desumere dai preventivi prodotti in atti dalla opposta, in allegato alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., che non risultano accettati; né comunque parte opposta ha in alcun modo precisato in che modo avrebbe quantificato il credito vantato per tali lavorazioni extracontrattuali.

A questo proposito si deve rilevare anche che il c.d. verbale di collaudo ha carattere meramente unilaterale, essendo sottoscritto solo dal direttore dei lavori, e che non vi è alcuna prova documentale della convocazione del condominio, e che quindi non gli si può riconoscere alcun valore probatorio, e si deve ricordare che non costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente solo per la materia tecnica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007). Si tratta dunque di un documento al quale non si può attribuire alcun

valore probante, anche indipendentemente dall'evidente contrasto con la anteriore relazione finale sui lavori a firma dello stesso ing. CP_2

In definitiva le scarse allegazioni contenute nelle fatture, in nessun modo integrate dalle difese svolte dalla opposta nel presente giudizio, non consentono di identificare delle lavorazioni riconoscibili come lavorazioni extracontrattuali, né tanto meno è stata fornita in giudizio la prova della loro pattuizione, non essendo documentata alcuna rideterminazione del prezzo né alcuna variazione progettuale, e della loro esecuzione; né è sufficiente che la pattuizione di lavori extracontrattuali per sé stessa possa considerarsi pacifica alla luce delle difese della parte opponente, poiché in assenza della loro identificazione e quantificazione, avendo parte opposta documentato di avere pagato un importo largamente eccedente il prezzo contrattuale, l'esistenza di un credito residuo dell'impresa rimane sfornita di prova.

Pertanto, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.

La regolazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P. Q. M.

il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta o eccezione, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida in € 406,50 per esborsi, € 10.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA.

Roma, 17/05/2022

IL GIUDICE

Dott. Vittorio Carlomagno